

1513931-93.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

MARCIO PAULINO DA SILVA

Vistos.

Márcio Paulino da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 30.06.2020, por volta das 14:00 horas, na Rua Lauro de Freitas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1513931-93.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513931-93.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

MARCIO PAULINO DA SILVA

Vistos.

Márcio Paulino da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 30.06.2020, por volta das 14:00 horas, na Rua Lauro de Freitas, Cangaíba, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 42 porções de crack, 50 de cocaína e 27 de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 09/10, 27/28 e 163/164. Os policiais civis informaram ter avistado o réu que, mesmo percebendo sua aproximação, não fugiu, tendo-o pego em poder de uma sacola com os entorpecentes e a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro.

A par da estranheza sobre a suposta apatia do réu, o fato é que uma testemunha civil isenta, Luiz Alberto, que trabalha na associação dos moradores locais, presenciou a ocorrência e afirmou que se procedia a distribuição de cestas básicas, com uma fila formada por várias pessoas, na qual se achava Márcio. Ele tinha consigo uma sacola plástica, sim, de mercado mas vazia, para receber os alimentos doados, assim como outros moradores que lá estavam. Nisso policiais vieram correndo atrás de traficantes, que se misturaram com as pessoas da fila e detiveram o réu sem maiores explicações.

A testemunha em questão afiançou que Márcio não portava drogas e que não se dedica a essa atividade ilícita, ao contrário de outros que conhece, sendo pedreiro por profissão, e que só se dispôs a vir e depor porque sabia de sua inocência. Pondo-se a prova policial em dúvida por elemento idôneo, a melhor solução, prevenindo eventual injustiça, é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Márcio Paulino da Silva da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito